

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 483/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางมาลี จีระกาลหรือเพิ่มรุ่ง

จำเลย

นายสุรัตน์ สุขจันทร์นิมิต ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ป.อ. มาตรา 22

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ยื่นในกำหนด แต่เห็นว่าปัญหาที่จำเลยยกขึ้นฎีกานี้ เป็นการฎีกาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาล เห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ 219 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 ให้อำนาจศาลในการไม่หักวันต้องซึ่งออกจากโทษจำคุกให้กับจำเลยหรือไม่ โปรดสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 30)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 1 ปีรวมเป็นจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา ฯลฯหมายเลขแดงที่ 7192/2528 และ 7603/2528 ของศาลนี้ตามลำดับโดยไม่หักวันถูกคุมขังในคดีนี้ให้ ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่ศาลพิพากษายกเว้นไม่ให้หักวันที่ถูกคุมขังออกจาก
ระยะเวลาจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 22 เป็นดุลพินิจของศาลที่จะ
วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรจำเลยฎีกาขอให้หักวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุก
เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาล ข้อที่จำเลยฎีกาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่ศาลพิพากษายกเว้นไม่ให้หักวันที่ถูกคุมขังออกจาก
ระยะเวลาจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 22 เป็นดุลพินิจของศาลที่จะ
วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรจำเลยฎีกาขอให้หักวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุก
เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาล ข้อที่จำเลยฎีกาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒนะ-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ